



Banque africaine de développement

Mécanismes de contrôle de la Banque dans
l'Utilisation des Méthodes & Procédures de
Passation de Marchés de Tierce Partie

Guide

Août 2020

Document traduit



GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE
DE DEVELOPPEMENT
AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP

Département des Services fiduciaires et de l'inspection (SNFI)
Banque africaine de développement (www.afdb.org)
Siège - Abidjan (Côte d'Ivoire)
5 Avenue Joseph Anoma
01 B.P. 1387, Abidjan 01
Côte d'Ivoire

Le présent document est protégé par le droit d'auteur.

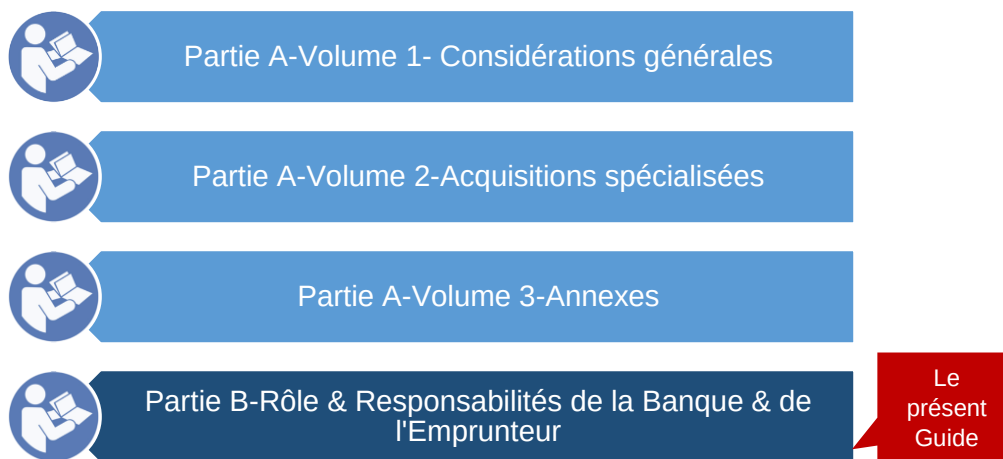
Le présent document ne peut être utilisé ou reproduit qu'à des fins non commerciales. Toute utilisation commerciale, y compris et sans réserve, la revente, l'accès payant, la redistribution ou l'élaboration des œuvres dérivées, telles que des traductions non officielles du présent document, est interdite.

Préface

Le présent Guide (GN, pour son sigle en anglais) fournit la méthodologie détaillée, les outils de travail, les listes de contrôle types et les modèles requis qui constituent des orientations globales à l'intention du personnel de la Banque africaine de développement dans la mise en œuvre des mécanismes de contrôle lorsque les Méthodes et Procédures de passation de marchés (PMPs) de la Banque sont utilisées dans le cadre de prêts et de dons financés par le Groupe de la Banque. Elle est élaborée sur la base et à l'appui de la Partie B du Manuel des Opérations de Passation de Marchés (OPM) de la Banque, qui décrit, outre les rôles et responsabilités de l'Emprunteur, les responsabilités de la Banque en matière de contrôle de la passation de marchés.

La modalité et l'intensité du contrôle par la Banque des processus de passation de marchés des Emprunteurs sont étroitement liés au régime ou au système de passation de marchés utilisé par ces derniers, à savoir : les Systèmes de passation de marchés des Emprunteurs (SPME ou BPS pour le sigle en anglais), les PMPs de la Banque ou les PMPs de Tierce Partie. Ce Guide met l'accent sur le contrôle de la passation de marchés dans le cadre des PMPs de Tierce Partie. Deux autres Guides traitent respectivement du contrôle dans le cadre des BPS et des PMPs de la Banque.

Il est conseillé aux utilisateurs de ce Guide de se familiariser avec les **sections 5, 6 et 7 de la Partie B, Volume 1 de l'OPM** qui traitent de ces sujets. Ce Guide fait partie de la Boîte à outils des passations de marchés du Cadre de passation de marchés de la Banque.



Pour obtenir de plus amples informations sur la passation de marchés dans le cadre de projets financés par la Banque africaine de développement ou pour toute question concernant l'utilisation de ce Guide, veuillez contacter :

Département des Services fiduciaires et de l'inspection (SNFI)

Banque africaine de développement (www.afdb.org)

Siège - Abidjan (Côte d'Ivoire)

5 Avenue Joseph Anoma

01 B.P. 1387, Abidjan 01

Côte d'Ivoire

Tél : +225 - 20 26 39 00

Courriel : procurementpolicy@afdb.org

Abréviations, acronymes et termes définis¹

Abréviation, terme ou expression	Terminologie complète ou Définition
Redevabilité ou Responsabilité de rendre compte	Obligation pour les personnes à qui des pouvoirs sont délégués de rendre compte et d'assumer la responsabilité de leurs actions et décisions. Par exemple, les chefs de division sont tenus responsables de l'exécution d'un ensemble défini de leurs attributions ou de leurs tâches, ainsi que du respect des règles et des normes applicables à leurs postes.
BAD	Banque africaine de développement
FAD	Fonds africain de développement
Candidat	Entreprise ou groupement d'entreprises qui soumet une Candidature en réponse à une invitation pour une Pré-qualification qui est également l'Avis d'appel à candidatures pour la pré-qualification.
Candidature	Un document soumis par un candidat en réponse à une invitation à la pré-qualification, qui est également l'Avis d'appel à candidatures pour la Pré-qualification.
Autorité	Autorisation accordée par une autorité supérieure, d'agir légalement ou de prendre des décisions au nom d'une organisation dans les limites de ses protocoles, règlements, politiques et réglementations.
Banque	Groupe de la Banque africaine de développement comprenant la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigéria (FSN)
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
REO	Rapport d'Évaluation des Offres
Offre	Offre soumise par une entreprise ou un groupement d'entreprises, en réponse à un Appel d'Offres qui est également l'Avis d'Appel d'Offres (AAO) pour la livraison de Biens, l'exécution des Travaux ou la prestation de Services autres que de consultants requis.
Soumissionnaire	Entreprise ou groupement d'entreprises qui soumet une Offre pour des Biens, des Travaux ou des Services autres que de consultants, en réponse à un Appel d'Offres.
Dossiers d'Appel d'Offres (DAO)	Compilation de documents comprenant les Instructions aux soumissionnaires, les Exigences des Maîtres d'ouvrage/Acheteurs, les Critères d'évaluation et le Modèle de contrat, préparés par le Maître d'ouvrage/l'Acheteur pour solliciter des offres de fournisseurs ou d'entrepreneurs potentiels.
Emprunteur	Emprunteur ou bénéficiaire d'un Prêt ou d'un Don du Groupe de la Banque africaine de développement. Ce terme peut inclure toute entité de l'Emprunteur qui est impliquée dans la mise en œuvre d'un projet financé par le Prêt ou le Don.
BPAR	Rapport d'évaluation du système-pays de passation de marchés par la Banque <i>Bank's Procurement Assessment Report</i>
BPS	Système de passation de marchés de l'Emprunteur (SPME) <i>Borrower's Procurement System</i>

¹ Les termes définis commencent par une majuscule dans le texte

Note : Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d'un féminin et d'un masculin.

Consultant	Une variété d'entreprises privées, d'entités, de groupements d'entreprises ou d'individus qui fournissent des services de nature intellectuelle, consultative ou professionnelle.
Plainte	Une communication transmise à l'Emprunteur ou à la Banque, protestant contre une décision de l'Emprunteur ou de la Banque, relative à l'exécution d'un projet ou informant que la Politique de passation de marchés et/ou les dispositions du Dossier d'appel d'offres n'ont pas été respectées.
Plaignant	L'auteur d'une plainte
Notification d'Attribution de Marché/Contrat	La notification d'attribution de marché/contrat publiée.
SQC	Sélection Basée sur les Qualifications des Consultants
SC	Services de Consultants
OSC	Organisation de la Société Civile
EP	Équipe - pays
MDP	Matrice de Délégation de Pouvoirs (DAM, pour son sigle en anglais)
SED	Sélection par Entente Directe
OE	Organe d'Exécution
MI	Manifestation d'Intérêt
AF	Accord de Financement qui est la convention de Prêt ou le protocole de Don
FCS	Situations / enclaves fragiles ou touchées par des conflits
F&C	Fraude et Corruption – également dénommées Pratiques Prohibées. Les pratiques de corruption, de fraude, de collusion, de coercition et d'obstruction passibles de sanctions définies dans le Cadre d'Intégrité de la Banque qui comprend les Procédures de sanctions du Groupe de la Banque africaine de développement, la Politique de dénonciation d'abus et de traitement des griefs de la Banque, la présente Politique de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque.
FIR	Inspection fiduciaire <i>Fiduciary Inspection Review</i>
FfP	Adapté à l'objectif visé <i>Fit for Purpose</i>
APF	Accord sur les Principes Fiduciaires
GN	Guide <i>Guidance Note</i>
AGPM	Avis général de passation de marchés
IaS	Invitation à Soumissionner (Appel d'offres) qui est également l'Avis d'Appel d'Offres (AAO) pour les Biens, les Travaux et les Services autres que de consultants.
IPR	Revue indépendante de la passation de marchés <i>Independent Procurement Reviews</i>
IS	Instructions aux Soumissionnaires, qui font partie du Dossier d'appel d'offres pour la passation de marchés de Biens, de Travaux et de Services autres que de consultants.
AON	Appels d'Offres Nationaux
Passation de marchés/Acquisition non conforme	Situation dans laquelle la Banque juge que son financement n'a pas été utilisé conformément aux règles et procédures applicables et décide donc d'appliquer certains recours et sanctions.
ARM	Accord de Reconnaissance/Confiance Mutuelle
ONG	Organisation Non Gouvernementale

Notification d'Intention d'Attribution de Marché/Contrat	Avis transmis aux Soumissionnaires/Proposants/Consultants par une autorité contractante, les informant de l'intention d'attribuer le marché ou le contrat
OPM	Manuel des Opérations de Passation de Marchés
DP	Directive Présidentielle
AC	Autorité Contractante
PIAC	Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption
PMPs	Méthodes et procédures de passation de marchés I <i>Procurement Methods and Procedures</i>
PPM	Plan de Passation de Marchés
PP/F&C	Pratiques Prohibées, généralement assimilées aux faits de Fraude et Corruption (F&C)
PPCF	Formulaire de plainte sur les acquisitions au titre des projets I <i>Project Procurement Complaints Form</i>
PPOB	Organe régulateur des marchés publics I <i>Public Procurement Oversight Body</i>
EP	Équipe du projet
PRC	Comité de revue des décisions sur la passation de marchés I <i>Procurement Review Committee</i>
Pré-qualification	Processus initial, avant le lancement d'un appel d'offres, qui est utilisé dans le cas de marchés complexes et/ou de grande valeur ou dans toutes autres circonstances dans le cadre de la passation de marchés de Biens ou de Travaux ou de Services autres que de consultants, dans lesquels les coûts élevés de préparation d'offres détaillées pourraient décourager la concurrence, tels que les équipements conçus sur mesure, les installations industrielles, les services spécialisés, certaines technologies de l'information complexes et les contrats à passer dans le cadre de contrats clés en main, de conception et de construction ou de gestion, essentiellement pour s'assurer que les appels d'offres ne sont adressés qu'aux entreprises et aux entités qui disposent des capacités et des ressources adéquates.
Questionnaire de Pré-qualification	Le Dossier de pré-qualification préparé par l'autorité contractante et délivré aux candidats potentiels pour qu'ils remplissent et soumettent leur candidature.
Documents de Passation de Marchés	Terme générique utilisé pour désigner l'ensemble des Dossiers de Passation de Marchés publiés par l'Emprunteur. Cela inclut : les Questionnaires de pré-qualification, les Dossiers d'appel d'offres, les Dossiers de demande de propositions, les Dossiers de demande de cotations/prix, les Formulaires de contrats et tout addendum.
Politique de passation de marchés	« Politique de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque »
Proposition	Offre soumise par une partie à une autorité contractante en réponse à une demande de propositions, qui peut ou non inclure un prix, pour fournir des Services de Consultants.
Proposant	Cabinet de consultants, entité individuelle ou groupement d'entreprises qui soumet une Proposition pour des Services de Consultants en réponse à une Demande de Propositions.
SBQC	Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
RDG	Directeur général du bureau régional I <i>Regional Director General</i>
AMI	Avis à Manifestation d'Intérêt, pour les Services de Consultants.

ROM	Chef de division des opérations régionales I <i>Regional Operations Manager</i>
Responsabilité	L'acte d'être comptable de l'exécution d'une tâche assignée.
DDP	Demande de propositions pour les Services de Consultants
DC	Demande de Cotations ou Demande de prix
PMR	Pays Membre Régional
CP	Chargé de projet ou programme (<i>Task Manager</i>)
RVP	Vice-président régional I <i>Regional Vice President</i>
ISC	Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques
SNFI	Département des services fiduciaires et de l'inspection
Documents de sollicitation (DS)	Expression incluant les questionnaires de Pré-qualification, les Dossiers d'Appel d'Offres (DAO), les Demandes de Cotations (DC) et les Demandes de Propositions (DDP)
AAO	Avis d'Appel d'Offres
SSS	Sélection par Entente Directe / ou source unique I <i>Single Source Selection</i>
Documents Types de Passation de Marchés (DTPM)	Documents de Passation de Marchés, publiés par la Banque et à utiliser par les Emprunteurs aux fins de projets mis en œuvre au moyen des PMPs de la Banque. Ces documents incluent les questionnaires de Pré-qualification, l'AGPM, l'AAO, l'AMI, les Dossiers types de Pré-qualification, les Dossiers types d'Appel d'Offres, et les Dossiers types de Demandes de Propositions.
Période d'attente	La période suivant la Notification d'Intention d'Attribution de Marché/Contrat (<i>Standstill period</i>)
TdR	Termes de Référence
VfM	Rapport qualité / prix I <i>Value for money</i>

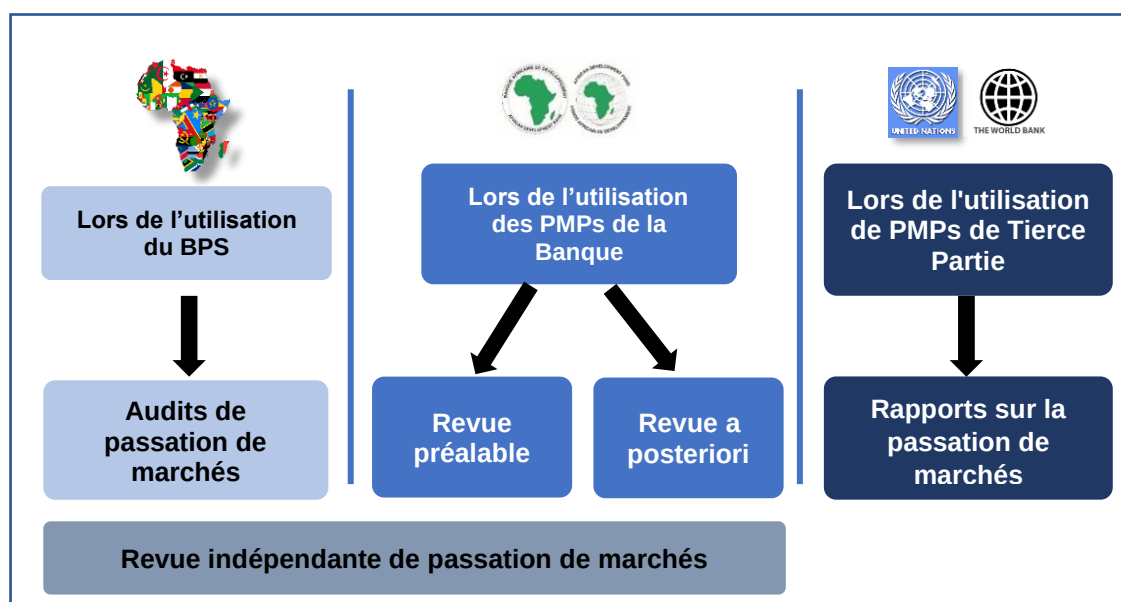
Table des matières

1.	INTRODUCTION	1
2.	L'ACCORD DE CONFIANCE MUTUELLE	2
2.1	Contexte.....	2
2.2	Contenu de l'Accord de reconnaissance/confiance mutuelle (ARM)	3
2.3	Procédures	4
2.4	Revue des rapports sur la passation de marchés	5
3.	L'ACCORD SUR LES PRINCIPES FIDUCIAIRES.....	6
3.1	Contexte.....	6
3.2	Champ d'application et contenu de l'Accord sur les principes fiduciaires (APF).....	7
3.3	Procédures	8
3.4	Examen des rapports partagés sur la passation de marchés.....	9

1. INTRODUCTION

- 1.1 Trois Guides connexes s'inspirent des **sections 5 à 7 de la Partie B du Volume 1 du Manuel des Opérations de Passation de Marchés (OPM)** de la Banque pour expliquer la gestion de la fonction de contrôle de la Banque en matière de la passation de marchés lors de l'utilisation de chacun des trois régimes de passation de marchés, à savoir les Systèmes de passation de marchés des Emprunteurs (SPME ou BPS, pour leur sigle en anglais), les Méthodes et procédures de passation de marchés de la Banque (PMPs, pour leur sigle en anglais) et les PMPs des Tierces parties. La Partie B de l'OPM, en mettant en évidence les rôles et les responsabilités de la Banque, explique essentiellement ces trois régimes ou systèmes de passation de marchés et décrit globalement les mécanismes de contrôle requis lorsque la Banque utilise chacun des trois régimes ou systèmes. Les modalités spécifiques sont présentées à la figure 1.

Figure 1 : Contrôle de la passation de marchés



- 1.2 Les Guides fournissent un appui supplémentaire à la compréhension et à l'utilisation de l'OPM en rendant accessibles les outils, les documents de travail, y compris les tableaux et les modèles, ainsi que les listes de vérification qui seraient nécessaires au personnel de la Banque pour l'exécution de cette fonction. Ce Guide porte spécifiquement sur le contrôle de la Banque lorsque l'Emprunteur utilise des procédures d'une Tierce Partie.
- 1.3 La Politique de passation de marchés (paragraphe 5.3(e) et 10.4) décrit les deux dispositifs visant à faciliter le cofinancement avec des bailleurs de fonds dont les principes de passation de marchés sont similaires à ceux de la Banque et à optimiser les opérations de la Banque dans les situations d'urgence et de catastrophe ainsi que dans les situations de fragilité. Il s'agit de l'Accord de reconnaissance ou confiance mutuelle (ARM) et l'Accord sur les principes fiduciaires (APF). Le présent Guide fournit, dans les sections qui suivent, les modalités détaillées d'exécution des fonctions de contrôle de la Banque dans le cadre de l'utilisation de chacun de ces accords.

2. L'ACCORD DE CONFIANCE MUTUELLE

2.1 Contexte

- 2.1.1 Le principe général est qu'en raison de l'absence de compatibilité totale entre les politiques de passation de marchés des banques multilatérales de développement (BMD), notamment en ce qui concerne l'éligibilité, l'ARM est requis dans le cadre des opérations du Groupe de la Banque faisant l'objet de financement conjoint. L'ARM reconnaît ainsi l'équivalence essentielle des principes sous-jacents des politiques de passation de marchés des BMD coopérantes qui s'accordent initialement sur l'acceptabilité de leurs méthodes et procédures de passation de marchés respectives en raison de la similarité substantielle de leurs normes de passation de marchés. Les BMD procèdent donc à une reconnaissance mutuelle dans leurs PMPs respectives (**Encadré 1**), qui est ensuite documentée dans l'ARM.

Encadré 1 : Dispositions de la Politique de passation de marchés (paragraphe 10.4)

10.4 Reconnaissance mutuelle. Dans certaines circonstances, la Banque peut s'engager dans un cofinancement en signant un « accord de reconnaissance mutuelle pour les décisions de passation de marchés (Accord de reconnaissance mutuelle)⁴⁵ ». Celui-ci reconnaît l'équivalence fondamentale des principes sous-tendant les politiques de passation de marchés de chacune des parties ainsi que l'acceptabilité de leurs procédures, et permet aux cofinanciers de faire confiance à celles du cofinancier-chef de file désigné. En pareil cas, les rôles et responsabilités des cofinanciers sont décrits dans les accords de confiance mutuelle, mais en général, le cofinancier-chef de file est responsable de l'exécution du processus de passation de marchés, au sein duquel il appliquera sa propre politique et ses procédures internes d'examen et d'approbation, et prendra les décisions finales et les recours au nom des cofinanciers.

- 2.1.2 L'objectif de l'ARM est de déléguer à l'institution qui assumera le rôle de Financier-chef de file les activités liées à la passation de marchés et à l'intégrité, concernant la préparation, la mise en œuvre et le suivi des projets. Les autres appuis à la mise en œuvre, telles que le renforcement des capacités liées au projet et en dehors de son champ d'application, ne sont pas déléguées au financier-chef de file. Les rôles, les responsabilités et les droits de tous les Co-financiers dans les opérations conjointes sont inscrits dans l'ARM.

- 2.1.3 Les termes et conditions de l'ARM précisent que le Financier-chef de file est responsable de l'exécution du processus de passation de marchés, de l'application de sa propre politique de passation de marchés, des procédures d'examen et de validation internes, de la prise de décisions finales et de l'application de recours au nom des Co-financiers, étant donné qu'ils sont, en principe, largement harmonisés (**Encadré 2**).

Encadré 2 : Extrait de la note de bas de page 45 de la Politique de passation de marchés

De tels accords peuvent, par exemple, être passés avec d'autres BMD qui suivent des politiques et procédures de passation de marchés globalement harmonisées. Les situations où la confiance mutuelle s'applique requièrent des accords juridiques contraignants, comprenant des dérogations par rapport aux dispositions des politiques relatives à l'éligibilité (c'est-à-dire une passation de marchés universelle et sans restriction), aux conflits d'intérêts, à l'intégrité et à la fraude et corruption, et peuvent nécessiter des dérogations complètes ou partielles accordées par le Conseil d'administration de la Banque par rapport à d'autres politiques de la Banque.

- 2.1.4 La faisabilité de l'utilisation de l'ARM ainsi que la justification de son

application dans le cadre d'opérations financées par le Groupe de la Banque sont indiquées dans le volume 1 - Partie A, Chapitre A, paragraphe A9 2.11, de l'OPM. Les avantages sont soulignés en termes qualitatifs et quantitatifs dans la Partie B du volume 1 de l'OPM, paragraphes 7.2 et 7.3.

2.2 Contenu de l'Accord de reconnaissance/confiance mutuelle (ARM)

2.2.1 L'ARM à caractère juridiquement contraignant définit normalement ce qui suit :

- les rôles, responsabilités et droits de chaque cofinancier dans le cadre d'un accord de financement conjoint ;
- les politiques de passation de marchés applicables ainsi que toute autre politique pertinente
- toute dérogation intégrée à ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'éligibilité (à savoir la passation universelle de marchés sans restriction), l'intégrité (y compris les conflits d'intérêts (Cdl)), les droits d'audit et les dispositions relatives aux pratiques prohibées.

2.2.2 L'ARM contient essentiellement le Cadre de la coopération entre les institutions de cofinancement, qui définit les points ci-après :

- Principes généraux de la coopération ;
- Modalités de planification des procédures de passation de marchés ;
- Déclaration d'intégrité ;
- Conditions d'éligibilité et d'inéligibilité (règle d'origine, embargo, entités sous sanction et situations de conflit d'intérêts) ;
- Modalités de suivi de la passation de marchés ;
- Échange d'informations ;
- Recours et plaintes ;
- Investigation sur les pratiques prohibées ;
- Conditions d'Appel d'offres international ouvert (AOIO) (langue, publications concernant l'appel d'offres, application de préférences, dossiers d'appel d'offres, évaluation des offres et attribution de marchés ;
- Modalités de traitement des avenants et ordres de modification/variations;
- Décaissements ;
- Conditions de recours aux Services de Consultants ;
- Privilèges et immunités ; et
- Conditions des amendements et de résiliation.

2.2.3 Deux annexes accompagnent normalement l'ARM, à savoir un modèle de la « *Déclaration d'intégrité* » et le « *Modèle d'accord d'exécution de projet* ».

2.2.4 Des copies d'ARM spécifiques, *entre la Banque et la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le*

*développement (BERD)*² figurent dans la Boîte à outils des passations de marchés à laquelle le lecteur est invité à se référer.

- 2.2.5 La suspension du cofinancement peut être exercée par chaque cofinancier avant que son accord de cofinancement (AF) ne devienne effectif, ou lorsque l'organe d'exécution (OE) n'exécute pas ses obligations au titre de l'AF concerné, comme indiqué dans l'OPM, Partie A, Chapitre A, paragraphe A9 2.13 et 14.

2.3 Procédures

- 2.3.1 Le projet est normalement préparé et évalué par tous les partenaires au financement conjoint. Le Plan de passation de marchés (PPM) est ensuite approuvé par tous les partenaires au financement conjoint. Les informations détaillées, y compris la justification de l'utilisation de l'ARM, doivent être incluses dans l'annexe relative à la passation de marchés jointe au Rapport d'évaluation du projet (REP) et mentionnées dans l'*Annexe B5 : Paragraphes types sur les dispositions en matière de passation de marchés à inclure dans le REP*. Si une dérogation ou toute autre condition est requise, elle devra être spécifiquement mentionnée dans le REP et demandée au Conseil d'administration.
- 2.3.2 Bien que le suivi de la passation de marchés soit délégué au Financier-chef de file, celui-ci transmettra une copie de sa lettre de non-objection au Cofinancier à titre d'information immédiatement après son émission, avant la signature du contrat. Dans certains cas, des copies des contrats signés seront également transmises si les cofinanciers en conviennent ainsi. Lorsque cela est stipulé dans l'ARM, le Financier-chef de file peut décider de solliciter le point de vue du Cofinancier sur des questions complexes liées à la passation de marchés, le cas échéant, et/ou tel qu'il est prévu dans l'Accord d'exécution du projet (PIA).
- 2.3.3 Les documents communs de suivi de la passation de marchés qui seront échangés comprennent le Plan de passation de marchés (PPM), les avis de non-objection aux attributions de marchés et les contrats. En outre, au cours de la phase pilote prévue du processus de passation de marchés dans le cadre du projet, les documents à échanger peuvent également comprendre les Dossiers d'appel d'offres (DAO), les Rapports de pré-qualification et Rapports d'évaluation des offres (REO) ainsi que les avis de non-objection.
- 2.3.4 L'ARM détaille également les pratiques prohibées (passibles de sanctions) et les soumissionnaires ou entités sanctionnés, si le Financier-chef de file est informé qu'un contrat est proposé pour être attribué à un soumissionnaire ou une entité potentiellement inéligible à bénéficier des ressources de l'un des partenaires. En règle générale ; il doit immédiatement en informer le Cofinancier. Le Financier-chef de file et tous les partenaires doivent convenir d'une position commune sur l'éligibilité de cette entité.
- 2.3.5 Étant donné que le Financier-chef de file applique ses propres politiques et procédures de passation de marchés, il sera également normalement chargé de traiter les plaintes liées à la passation de marchés. Tous les cofinanciers conjoints se concerteront pour

² « Accord de confiance mutuelle pour la passation de marchés dans le cadre des opérations du secteur public conjointement cofinancés par la BAD et la BERD ». Mémoire du Conseil d'administration de la BAD et du FAD, Ref ADB/BD/WP/2016/187/Add.1 et ADF/BD/WP/2016/135/Add.1, daté du 19 décembre 2016.

s'assurer qu'ils sont tous informés en temps utile de la réception d'une plainte et de son traitement.

- 2.3.6 En ce qui concerne les investigations sur les pratiques passibles de sanctions, les services en charge des investigations du Financier-chef de file et du Cofinancier conviendront de la conduite à suivre pour investiguer sur les allégations de pratiques interdites impliquant un projet cofinancé. Les modalités seront décrites dans l'accord d'exécution de projet.
- 2.3.7 Toute collaboration, tout projet ou programme spécifique dans le cadre de l'ARM fera l'objet d'un accord d'exécution de projet écrit, entre le Financier-chef de file et le Cofinancier, qui stipulera les conditions et modalités précises suivant lesquelles le cofinancement aura lieu.
- 2.3.8 La Banque n'acceptera pas de conditions d'éligibilité plus restrictives que les siennes, telles que celles des bailleurs de fonds bilatéraux qui sont liées à des sources bilatérales, ni aucune condition qui accorde une préférence au-delà des dispositions de la politique de passation de marchés de la Banque.
- 2.3.9 La Banque publiera sur son site Web externe toutes les attributions de marchés résultant des ARM conformément aux modalités de ces derniers, généralement dans un délai d'une semaine à compter de la réception par la Banque des informations pertinentes fournies par le(s) Cofinancier(s) respectif(s). Le Chargé de projet et le SPM devront travailler de concert pour diffuser en temps utile les publicités et les attributions requises.

2.4 Revue des rapports sur la passation de marchés

- 2.4.1 La nature des ARM et dans le cas où la Banque n'est pas le Financier-chef de file, le contrôle est assuré uniquement à travers l'examen des rapports de passation de marchés et par les avis de non-objection reçus du Financier-chef de file.
- 2.4.2 Dès réception du rapport partagé dans le cadre d'une opération de financement conjoint, le Chargé de projet et le Spécialiste en passation de marchés (SPM) examinent de manière approfondie chaque aspect technique du projet ou du programme à partir de la date d'approbation du Conseil d'administration, au travers de la période de mise en œuvre du projet jusqu'à la date finale de production du rapport d'achèvement de projet de la Banque.
- 2.4.3 Le Spécialiste en passation de marchés (SPM) et le Spécialiste en gestion financière (SGF) du projet ou programme sont chargés d'examiner tous les documents relatifs à la performance en matière de passation de marchés et de gestion financière, ainsi que toute autre documentation.
- 2.4.4 Au cours de la mise en œuvre du projet, le Chargé de projet et le SPM veilleront à examiner rapidement les dossiers d'appel d'offres et les documents ayant fait l'objet de « non-objections » reçus du Financier-chef de file dans les meilleurs délais, conformément à la Matrice de délégation de pouvoirs (MDP/DAM), et transmettront leurs commentaires au Financier-chef de file en vue de leur incorporation dans les documents finaux (paragraphe 2.3.3).

- 2.4.5 SNFI participera activement à l'examen des rapports partagés par le Financier-chef de file. Les commentaires et les conclusions de la Banque sont transmis, par le Chargé de projet, au Financier-chef de file et à l'Emprunteur ainsi que la recommandation éventuelle de mesures d'atténuation à mettre en œuvre par l'Emprunteur.
- 2.4.6 Dans les cas où, à la suite de son examen, des signaux d'alerte et/ou des acquisitions non conformes sont identifiés, ceux-ci sont portés à l'attention du Chef de division des acquisitions et du Directeur de SNFI.
- 2.4.7 La Banque pourrait ne pas avoir le droit de procéder à un audit indépendant des projets si cela est indiqué comme tel dans les conditions de l'ARM, mais elle se réserve toujours le droit, de déclarer des acquisitions non conformes et d'appliquer ses mesures correctives conformément à sa Politique de passation de marchés et comme indiqué dans le Guide sur le traitement des plaintes liées à la passation de marchés³.

3. L'ACCORD SUR LES PRINCIPES FIDUCIAIRES

3.1 Contexte

- 3.1.1 La Politique de passation de marchés de la Banque reconnaît pleinement les contraintes qui entravent la collaboration entre la Banque et les Institutions spécialisées des Nations Unies dans certaines situations⁴ en raison du manque d'interopérabilité de leurs cadres juridiques et fiduciaires (politiques et procédures de passation de marchés et de gestion financière), et prévoit, par conséquent, dans sa clause 5.3(e), que la Banque conclut des Accords de principes fiduciaires (APF) avec des Institutions spécialisées des Nations Unies (**Encadré 3**). En outre, ces institutions spécialisées des Nations unies sont généralement mieux placées et mieux équipées que la Banque pour des opérations d'urgence ou de gestion de catastrophes. Le paragraphe 7.4 de la partie B du Volume 1 de l'OPM explique cette disposition de façon plus détaillée et met en évidence les avantages et les inconvénients.

Encadré 3 : Politique de passation de marchés Paragraphe 5.3 (e)

- e) *Lorsque des organisations internationales, telles que celles dépendant des Organisations des Nations Unies²⁶, exécutent les marchés financés par la Banque en vertu d'un accord signé avec l'Emprunteur, la Banque peut accepter que les procédures de passation de marchés et les critères d'éligibilité de ces organisations internationales²⁷ soient appliqués et que les sociétés et particuliers de tous les pays soient autorisés à offrir des biens, travaux et services de consultants.*

³ Guide sur le traitement des plaintes liées à la passation de marchés. Département des services fiduciaires et de l'inspection. Juin 2020

⁴ Y compris les situations d'urgence, les catastrophes, les situations fragiles et touchées par les conflits.

- 3.1.2 La Politique de passation de marchés, et plus précisément la clause 6.5 (**Encadré 4**) relative aux pratiques prohibées et aux sanctions, prévoit, lorsqu'un accord de partenariat financier a été conclu, de permettre à la Banque d'accepter que ces Institutions spécialisées appliquent leurs propres règles et règlements pour enquêter sur les allégations de fraude et de corruption, sous réserve des conditions convenues avec la Banque. La Banque conserve toutefois le droit d'invoquer des mesures correctives appropriés.

Encadré 4 : Clause 6.5 de la politique de passation de marchés

6.5 Organisations internationales. Lorsque des organisations internationales, telles que les agences des Nations Unies, exécutent des contrats financés par la Banque en vertu d'un accord signé avec l'Emprunteur, en accord avec le paragraphe 5.3(e), la Banque peut accepter d'appliquer certaines dispositions spécifiques concernant : i) les employés de ces organisations ; et ii) les contrats conclus entre elles et leurs fournisseurs et prestataires de services. Dans ces cas, la Banque peut accepter que ces organisations appliquent leurs propres règles et règlements pour enquêter sur les allégations de fraude ou de corruption, sous réserve des conditions convenues avec la Banque, notamment l'obligation d'informer périodiquement la Banque des décisions et des mesures adoptées. La Banque se réserve cependant le droit d'invoquer les mesures correctives appropriées.

- 3.1.3 En outre, le chapitre G de la Partie A du Volume 2 de l'OPM fournit une description détaillée des procédures de la Banque en matière de « Passation de marchés auprès des Institutions spécialisées des Nations Unies ».
- 3.1.4 L'objectif de cette section du Guide, est de mettre en évidence l'APF et de décrire les responsabilités de contrôle du personnel de la Banque dans son exécution.

3.2 Champ d'application et contenu de l'Accord sur les principes fiduciaires (APF)

- 3.2.1 L'APF est essentiellement un accord d'habilitation fondé sur des principes et des objectifs fiduciaires partagés sans aucune exclusivité. Il permet à la Banque de réagir plus rapidement, plus efficacement et de manière rationnelle aux circonstances critiques telles que les situations d'urgence, les catastrophes naturelles, les situations fragiles et les conflits. Son champ d'application couvre les situations dans lesquelles une institution spécialisée des Nations Unies, qui est opérationnelle dans le pays bénéficiaire, est considérée comme la mieux qualifiée et la plus apte à agir en qualité d'organe d'exécution. Ces situations comprennent :

- les situations post-conflit ;
- les situations dans lesquelles la capacité du gouvernement bénéficiaire est limitée; ou
- les catastrophes naturelles et les situations d'urgence déclarées par le gouvernement du pays bénéficiaire et reconnues par la Banque.

- 3.2.2 L'APF fournit le cadre de procédure et la plate-forme sur lesquels les deux parties fondent leur collaboration ;
- fournir des assurances et des engagements mutuels en matière de cadres fiduciaires, de responsabilisation et de contrôle (contrôles) solides ;
 - parvenir à un accord sur l'utilisation des conditions standard des accords de décaissement ;

- convenir de l'application des formulaires types de documentation ;
- convenir des conditions d'entrée en vigueur ; et
- convenir des mécanismes d'examen périodique.

3.2.3 L'APF comporte deux annexes :

- Les Principes fiduciaires qui comprennent ;
 - Composante 1 - Principes de gestion financière ;
 - Composante 2 - Politiques et procédures de passation de marchés ;
 - Composante 3 – Conception, préparation, mise en œuvre et suivi de programme ou projet ; et
 - Composante 4 –Lutte contre la fraude et la corruption.
- L'Accord tripartite de financement et d'exécution qui prévoit ;
 - Les spécificités du don/prêt au gouvernement hôte/bénéficiaire ;
 - Conditions d'entrée en vigueur ;
 - Décaissement du financement du programme et conditions préalables ;
 - Mise en œuvre et utilisation des fonds et comptabilité ;
 - Passation de marchés ;
 - Rapports financiers, audits et rapports du programme ;
 - Reconnaissance du financement du programme ;
 - Consultation et échange d'informations ;
 - Procédures de lutte contre la corruption et investigations ;
 - Modification, durée et résiliation, et règlement des différends ; et
 - Adresses, notifications et communication.

3.2.4 La version finale de l'APF⁵ approuvée par les conseils d'administration le 25 janvier 2017 ainsi que les APF signés avec diverses institutions spécialisées des Nations Unies sont présentés dans la Boîte à outils sur la passation de marchés à laquelle le lecteur est invité à se référer.

3.3 Procédures

3.3.1 Généralement, le projet est préparé et évalué par la Banque selon les procédures standard du cycle du projet. Les modalités, y compris la justification du recours à l'APF, sont incluses dans les dispositions relatives à la passation de marchés du Rapport d'évaluation du projet (REP) et reprises de manière détaillée dans l'*Annexe B5 : sur la passation de marchés*. Le REP incluant le PPM devra indiquer clairement l'Institution spécifique des Nations Unies à utiliser en tant qu'organe d'exécution. Dans le cas où une dérogation est nécessaire, par exemple pour élargir les conditions d'éligibilité, elle doit être spécifiquement mentionnée dans le REP et demandée au Conseil d'administration.

⁵ « Accord sur les principes fiduciaires avec les institutions spécialisées du système des Nations Unies ». Mémoire du Conseil d'administration. Banque africaine de développement. 2017.

3.3.2 Lors de l'entrée en vigueur de l'Accord de financement et d'exécution du don ou de l'accord de prêt, la procédure suivante est suivie :

- Le gouvernement hôte donne instruction au Fonds de verser le financement du projet/programme directement à l'Institution spécialisée des Nations Unies, conformément aux dispositions de l'APF ;
- L'Institution spécialisée des Nations Unies soumet au Fonds une demande de décaissement accompagnée d'un état des dépenses suivant le format type de l'Institution pour les états des dépenses, et jugée acceptable par le Fonds, conformément à l'APF ;
- Par la suite, l'Institution spécialisée des Nations Unies administre et utilise les fonds conformément aux politiques, règlements, règles et procédures spécifiques au programme/projet ;
- L'OE peut également adresser des requêtes relatives à la passation de marchés à l'Institution spécialisée des Nations Unies, et dans ce cas, l'Institution spécialisée des Nations Unies soumet des estimations de coûts pour la fourniture des biens concernés conformément à la liste des biens et services du projet/programme. L'OE examine et accepte/rejette les estimations de coûts (en cas de rejet, cela signifie généralement qu'un autre arrangement doit être trouvé pour la passation de marchés et qu'une procédure de passation de marchés régulière/concurrentielle a finalement lieu) ;
- L'Institution spécialisée des Nations Unies échange périodiquement les vues et les informations avec l'Emprunteur et la Banque ;
- Si et lorsque des changements substantiels dans les activités du projet sont nécessaires, ils sont soumis à l'approbation préalable de la Banque. La Banque peut prendre des mesures correctives, y compris la suspension du produit du prêt/accord de don en cas d'écarts importants par rapport aux activités convenues et/ou lorsque les audits et les rapports ne sont pas soumis.

3.3.3 Le chapitre G de la partie A du volume 2 de l'OPM sur les *Passation de marchés auprès des Institutions spécialisées des Nations Unies* fournit plus de détails à ce propos.

3.4 Examen des rapports partagés sur la passation de marchés

3.4.1 Le contrôle de la Banque en matière de passation de marchés est effectué dans le cadre des APF au moyen de l'examen des rapports soumis par l'Institution spécialisée des Nations Unies concernée.

3.4.2 L'article VI de l'Accord tripartite de financement et d'exécution, qui fait partie de l'APF, exige que l'Institution spécialisée des Nations Unies prépare, sur une base semestrielle, ou moins fréquemment selon qu'il sera convenu entre le gouvernement bénéficiaire et la Banque :

- des rapports financiers intérimaires non vérifiés, adéquats pour refléter les dépenses intérimaires de l'Institution spécialisée des Nations Unies liées au Financement du programme/projet ;

- des états financiers annuels certifiés au 31 décembre de chaque année, et après l'achèvement et la clôture financière du projet,
 - des états financiers finaux certifiés sur l'utilisation des fonds du projet, après l'achèvement et la clôture financière du programme/projet ; et
 - d'autres renseignements peuvent être fournis sur une base ponctuelle à la demande de la Banque ou du gouvernement bénéficiaire.
- 3.4.3 Dès réception des rapports partagés de l'Institution spécialisée des Nations Unies, l'équipe de projet dirigée par le Chargé de projet et assistée par le SPM et le SGF, examine de manière approfondie chaque aspect technique du projet ou du programme à partir de la date d'approbation du Conseil, pendant la période de mise en œuvre du projet jusqu'à la date finale d'achèvement du rapport d'achèvement de projet de la Banque.
- 3.4.4 Le SPM et le SGF pour un projet donné dans un pays sont chargés de l'examen de toutes les performances de passation de marchés et de gestion financière pour ce projet, telles qu'elles ont été rapportées.
- 3.4.5 Le RPC et le Coordinateur régional de la gestion financière (RFMC) sont chargés de superviser le SPM et le SGF dans l'examen du rapport, y compris les recommandations et les mesures d'atténuation proposées, et de vérifier leur mise en œuvre par l'Emprunteur, avant que le rapport ne soit transmis au Chef de division des acquisitions et au Chef de division de la gestion financière.
- 3.4.6 SNFI participe activement à l'examen du rapport partagé ; et les commentaires et conclusions de la Banque sont transmis, par le Chargé de projet, à l'Emprunteur et à l'Institution spécialisée des Nations Unies, ainsi que tout plan d'action recommandé pour les mesures d'atténuation à mettre en œuvre par l'Emprunteur.
- 3.4.7 Dans les cas où, à la suite de l'examen, des signaux d'alerte et/ou des acquisitions non conformes sont identifiés, le RPC est tenu de les porter à l'attention du Chef de division des acquisitions et du Directeur de SNFI.
- 3.4.8 En vertu de l'APF, l'Institution spécialisée des Nations Unies a pris l'engagement suivant à l'égard du Fonds : *« au cas où elle aurait connaissance d'informations indiquant la nécessité d'effectuer un contrôle plus rigoureux de l'utilisation qu'elle fait des fonds dans le cadre de l'Accord sur les principes fiduciaires (y compris les allégations d'actes de corruption, fraude, coercition, collusion ou obstruction en rapport avec l'utilisation de ces fonds), à i) avertir la Banque des actions prises en conséquence ; et ii) donner des garanties supplémentaires à la Banque, par le biais de consultations de haut niveau, que les mécanismes de contrôle et de responsabilisation ont été et sont pleinement mis en œuvre dans le cadre de ces informations »*; tel que le décrit plus en détail l'Accord tripartite type de financement.
- 3.4.9 Il incombe au Chargé de projet, SPM, SGF de s'assurer que cet engagement est respecté et de porter tout écart à l'attention du Chef de division des acquisitions et du Directeur de SNFI. Dès réception de la notification visée au point 3.4.8 (i) ci-dessus, le Chargé de projet, le SPM et SGF assurent le suivi des mesures prises par l'Institution spécialisée des Nations Unies et examine les assurances fournies par celle-ci, afin de vérifier qu'elles permettent effectivement de résoudre les problèmes de dysfonctionnement identifiés, et il leur incombe également de communiquer les

informations nécessaires en appui aux consultations de haut niveau entre la Banque et l'Intitution spécialisée.

- 3.4.10 La Banque n'aura pas le droit d'exercice d'un audit indépendant des projets dans le cadre de l'APF, mais elle se réserve le droit, en vertu de l'APF, de déclarer des acquisitions non conformes et d'appliquer des mesures correctives conformément à sa politique de passation de marchés, comme indiqué dans le Guide sur le traitement des plaintes liées à la passation de marchés⁶. Dans ce cas, l'APF sera entièrement révisé et, si cela s'avère nécessaire, la participation de la Banque serait annulée.

⁶ Guide sur le traitement des plaintes liées à la passation de marchés. Département des services fiduciaires et de l'inspection. Juin 2020

